އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޔަޤީން ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދީގެން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވުމާއި އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ބެލުން ތާޢީދުކުރުންކަން ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަންއެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޭޕްރީލް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްޓޮކްރޫމާއި އެ ކުންފުނީގެ ބާޖަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާ އިސް ޖިހާއި މުޢާމަލާތްކޮށް، ހަޑިއެޅުވައި، މުސާރަ ބޮޑު ނުކުރާނަމަ ދަޢުވާ ނުކުތުމުގެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ އޭނާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައި ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަކީ އެކަށީގެން ނުވާތީ، އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަހަރުގެ އަސާސީ ވަޒީފާ ދޫނުން ޢިވަޒު ދޭން ނިންމާކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ޚިލާފަށްކޮށްކަން، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަދި އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައްސަލަ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުކުތާތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިޖްރާއަތު ޢަދުލުވެރިކޮށް ޤާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްތަކާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ބުނުމަކީ ތާއީދުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ހަމައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ޤަރާރުކޮށްދީފައިނުވާތީ، އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފަށް ބަލާނެ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛
2. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައިގެން ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށް ކަމަކަށްވާތީއާއި، އެ ނިންމުން ސާބިތު ސަބަބެއް އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާތީ، އެ ނިންމުމަކީ ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އިސްތިއުނާފަށް ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަމީރުގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުނުނަމަވެސް ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައިގެން އެންމެ ޢަދުލުވެރިކަމޭ ކަމަށް ނުފެންނަނަމަ އަސާސަކުން ވަޒީފާ ދޫން އަންގާފައި ނިންމުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކަންކަމަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު ހިފާފައި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުގެ އަދާލަތުގެ ވެރިކަމާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަދާލަތު އިސްތިޢާލު އެ. ދެވޭ ބުނާ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ހިލާފުކަން ބަލަން ޖެހޭ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަހްމަދު ޖައިލަމް ކޮށްފައިވާކަމް ބާރަށްކުރާ ހަމަލީ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އޮފްރޮޓަބިން ހުރިސްފިޓަރިސްގައި ރުމަނަ ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދެވޭ ހަމަލާއް ކަމަށްވާތީއެވެ، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއެވެ، ދެން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފުގެ ވައްކަން އެއް އިތުބާރު މުދިން ގެއްލުނީ ހިރިންޓްކަމް އިޓެބި ގެމްއެގައި ކުންފުނީގެ ބިނާކުރެވިފައި ނުވާތީ، ވަޒީފާއިން އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުތާވާ މިންވަރަށް ދެ ގާނޫނުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، މަޖިބޫރުކޮށްގައި ނުވާކަމަށް ބައްޕާކުރި އެ އަކުރުގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކަށް އިތުރު ތަފްސީލަކާ ނުލައި ސަލާމަތީ އެ ނުކުތާއައި އިސްތިއުނާފު އޮފީހަށް ދިރާކުރާ ނުކުތާއެއް ނުންނަކަމަށް ކޯޓުން ހުށަހެޅި ބުނުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ޙަރުފްތެރިކަމުގެ ޤާނޫނީ ބާރަތުގައި ހިތަރާ ޙަރުފްތެރިކަމާދު ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތުގެ ކަނޑައެޅުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް މައްޗަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު -2022/HC A/219 ޝަރީޢަތްގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް، އަހްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަނބުރާ ވަޒީފާގައި ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަވާލުކުރުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަހަރާއި މުސާރަ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަހްމަދު ޖައިލަމްއަށް ދިނުމަށް ފުއްދަ ސަރުކާރަށް މާލީ ލިބޭ ޕަރިސިޓެއް ލިބިދޭގޮތަށް އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މައި ކޯޑުތަކުގެ ޚުލާޞާއެވެ

1. ޑިސިޕްލިނަރީ ސަބަބެއްނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ގާނޫނީ ޙައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްލެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޙަމަޖެ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ނުތަކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ (މިސާލަކަށް އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަޙީދު ޝަރީފްއާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޘްބާތު ގޮތުގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ (އާމިނަތު އަރީޝާ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ މެދުގައި ހުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެއްލެވޭ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒީފާއާ، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވަނަވަރުގެންނާ ހާއްސަ ޙާލަތްތަކުގެ އަލިގައި ބަލައިބަލައިގަތުމަށްފަހުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޒިންމާދާރުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއި ކުރަންވެސް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގުޅުމުގައި ސަތޭކަ ފުރިހަމަ އިތުބާރަކީ އަސާސީ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނީ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގެ ވަނަވަރާއި ހާއްސަ ޙާލަތްތައް ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޤާސިމު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒަކަރިއްޔާ).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަމަލުގެ މައްޗަށްނަމަ، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް ދެވުނު އަދަބު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަކު ކުރާ ކުށުން އިންޒާރު ދޭތާ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަބެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަކީ، ކުންފުނިން އަންދާޒާކޮށް ދީފައިވާ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަދަބު ދިނުމެވެ. އެގޮތަށް އަދަބެއް ކުންފުނިން ދިނުމަކީ މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން ދެމެހެއްޓޭ އަދަބެއް ކަމަށް ކުރިއާލާ އަންދާޒާކޮށްފައިވާކަމަށް، ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދަރަޖައިގައި އެ އަދަބު ހިމެނިފައިވާކަން ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. މިއީ ފާހަގަކުރަން ވާ ބަލާނީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ބެލެވިދާނެކަމާއި، އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދަބު އިންޞާފުން ކަނޑައެޅުން ބޭނުންވާނެއެވެ.

8. އެކަހަލަ އެންމެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނަމަ ކަމުގައި ބެލިދާނެ ހަމަތަކުން ފޯރުކުރުމުން ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމާއި މުވައްޒަފުގެ ކަމަކަށް އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިނުދޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޘްބާތު ގޮތުގައި ބެލެންޖެހެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ދާކުރުމަކީ ނުހުރާ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ޕާޓްނަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މަސްލަހަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމާ ހެޔޮ ނިޔަތް ޤާއިމުކުރުން، (2) މަސްލަހަތާ ޚިލާފު އެހެން މަސްލަހަތުތަކުގައި އެ ކުންފުނި ހިންގާ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބޭބޭ ނުވަތަ އެ ކުންފުނިތަކުގެ މަޖިލިސް ކުންފުނިތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބޭބޭ، (3) ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނުޖެހޭގޮތުގައި، ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަށް ނުފެތިވުމާއި، ވަކި ފަރާތްތަކުން ދަރުބާރު ބަހައްޓައިގެން ޖެހިލުންވުމާއި ތަޢައްސުބުން އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޖުޑީޝިއަރީ" ގެ މާނައިގެ ފުރަގަސް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިފާގެން ޖުޑީޝިއަރީ ތަފާތު ދެއެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ބުނިޔާދުގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ބުނިޔާދުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތާއި ޙައްޤުތަކަށް ޢަދުލުވެރިކަމާއި، [illegible] ގޮތަކަށް ވާޞިލުވުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޖުޑިޝަލް އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގެ އިތުރު ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭނީ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވިޔަސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތަށް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނަޞްއެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު [illegible] ގޮތް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކޮށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވާން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނަޞްއަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި އެ ހުށަހެޅުން [illegible] ކަމުގައި ނުބެލުނުތީއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، [illegible] ނަންބަރުގައި އިތުރު އުސޫލުތަކަށް ތަޙްޤީޤަކާ ނުލައި ސާބިތުވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފެއްގައި ބަލައިގަނެ ދިރާސާކުރެވޭ ނުކުތާއެކެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާތީ ބާޠިލުކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވުމާއި، އެފަދަ ޙާލަތުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމެވެ (އިސްމާޢީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވާތީ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ ނުކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ޙާލަތުގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާބިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޢާބިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއި އެ ގޮތުން ދެފުށްފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ދެނެވި ސަބަބަކާ ޖެހުނަސް އިތުބާރަށް ގެއްލުމެއް އަންނަކަށް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އިތުބާރު ގެއްލުނަސް ވަޒީފާގެ ގުޅުން ނިންމާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވޭތޯ ކަނޑައަޅަންވާނީ ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ވަޤާއިޢު ހޯދާ ބަލައިގެން ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލާޙު ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލާޙު ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވަތަ ބަހަމީ ގޮތުން ކުރެވުން ނޮކަރަކަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރެވޭނޭ މިންވަރަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ބެލުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލަތު ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން އިޖުރާ ތަޙުޤީޤުގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީހާ ޢަވާދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީހާ ޢަވާދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޯޓަކުން ހިމާޔަތް ބަޔާން، ބޭއްވުމުގެ ބާރުތަކާގައި އެކަން ޝަރީޢަތުގެ ބަލައިގަނެ ހ. މުވައްޒަފު ވަކިކުރުން އިންސާފު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮދިގަނޑު ދިޔާރުކުރާ ބުލުމާ ދުޅާ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޢަލިހަފްދުގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބުނާނީ މަދު ފަހަރަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ހަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއް މައްސަލައިގެ ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގެ އަލީގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭޝިއަން ޕެސިފިކް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭޝިއަން ޕެސިފިކް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާއީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ސިފާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުއްދަތު އަދަދުކުރުމުގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ނުވާ ގަވާއިދުތަކުގައި އިޖުރާއީ އަދަދުކުރުމުގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ބެލުމަކީ ކޯޓުތަކުން ބަދަލު ކަމެއް ނޫނެވެ.
2. މުއްދަތު އަދަދުކުރުމުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ނުވާގޮތަށް މުއްދަތު ގުނާއިރު ވަކި ޤާނޫނެއްގައި ވަކިވަކިގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައިވެއެވެ. އެގޮތަށް ބަދަލުވާ ދުވަސްތަކުގައި ވަކި ފަރާތުން ދައްކާ ދުވަސް ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގައި މައްސަލައިގެ ނަޒަރިއްޔާ އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.